

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 255/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเทิดชัย เมณฑอง กับพวก

จำเลย

นายเทิดชัย เมณฑอง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง, 83 จำเลยได้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายบ้าง
แล้วเป็นการบรรเทาผลร้ายทั้งยังมีอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นนักเรียนอยู่ สมควรลด
มาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี 5
เดือน 10 วัน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 18,51 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะ
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะ
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(เชียร ยุ่งทอง-สหัส สิงหวิริยะ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ